

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/17/2019
अपीलार्थी श्री हरेराम मिश्रा, गरांजी पोस्ट गढबेंगाल जिला-नारायणपुर
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर
आदेश दिनांक 06.07.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री हरेराम मिश्रा बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से श्री संदीप केसर सहायक ग्रेड 02 व्ही0 सी0 नारायणपुर में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि० 29.09.2018 जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि० 31.10.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.2018 को निर्णय लिया गया जिसमें जनसूचना अधिकारी को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के बावजूद जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 26.12.2019 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 24.06.2020 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय आवेदन दिनांक 31.08.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8764/जि.पं./आर.टी.आई./2018 दिनांक 14.11.2018 के द्वारा सुनवाई दिनांक 24.11.2018 को उपस्थित होने बाबत जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई जिसमें उन्हें उपस्थित होने की सूचना दी गई। जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा सुनवाई दि तिथि को अवगत कराया गया कि श्री हरेराम मिश्रा को पत्र क्रमांक 4359 दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के द्वारा जानकारी प्रेषित किया गया है। जिसमें यह उल्लेखित है कि उनके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। प्रकरण का अवलोकन करने पर सुनवाई दिनांक 24 नवंबर को पारित आदेश में अपीलार्थी को प्रेषित की गई जानकारी दिनांक 05.12.2018

तक जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा निःशुल्क प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर द्वारा दिनांक 28.11.2018 को जानकारी उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा प्राप्त किया लिखकर हस्ताक्षर किया गया है। उक्त जवाब के साथ प्रथम अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन, जनसूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, अपीलीय अधिकारी द्वारा संबोधित जनसूचना अधिकारी को पत्र, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की छायाप्रति भी संलग्न है।

- 5/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का अपीलार्थी को संबोधित पत्र दिनांक 15.10.2018 संलग्न है जिसमें लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से जनपद पंचायत नारायणपुर अंतर्गत किस पंचायत के किस गांव में कितने खर्च है। अगर संभव हो तो फोटो ग्राफ्स भी संलग्न करे संबंधी जानकारी चाही गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अवगत हो, कि इस कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
- 6/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 29.09.2018 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पत्र लिखकर सूचित किया गया था कि इस कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में विषय वस्तु से संबंधित ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जनसूचना अधिकारी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिये गये थे जोकि उचित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वही जानकारी देने का प्रावधान है जो कार्यालय में संधारित हो।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को उचित था और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही को अमान्य किया जाता है। अतः इस प्रकरण में जानकारी देने के निर्देश दिया जाना संभव नहीं होने सह यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त